

《選務資訊平權改善與違憲違法之最終行政催告書
暨向假民主政黨與資訊戒嚴體制全面宣戰之歷史白皮書》
(第1頁 / 共3頁)

主旨：為維護憲法核心民主秩序、破除政黨壟斷之結構性違憲，
針對現行選制「選務資訊戒嚴」與行政機關之怠職，
提出嚴正憲法指控、國家賠償預告與刑事瀆職罪之最後強制通牒。

受文者：

中央選舉委員會（地址：100 臺北市中正區徐州路5號）

南投縣選舉委員會（地址：540 南投縣南投市中興路660號）

副本收受者：

司法院暨各級法院、憲法法庭、最高檢察署、國際特赦組織（Amnesty International）、
人權觀察（Human Rights Watch）、外媒駐台特派機構、
全體台灣國民與全球關注民主法治之公民。

發文日期：中華民國115年9月9日

前言與最高法理定位

為捍衛中華民國憲法第7條之平等原則、第23條比例原則所保障之參政權，
並直接落實《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）第25條之國際人權強制標竿，
南投縣第一選區合法登記候選人許纘融，特此向國家選務最高權責機關發動
具有絕對法律拘束力與憲政批判之正式行政催告。

本此行動結合臨床醫療之精密剖析、基層長照與勞動現場之真實血汗、
全球比較法學之實證、正式出版專書（ISBN/CIP）與永久數位檔案庫
（TaiwanBeautyNews.com / GitHub / Notion），

絕非流於形式之道德勸說，而是立足於嚴密行政法學、憲法法庭審查標準
與刑法瀆職規範之結構性指控。

本份法律文書旨在粉碎政黨壟斷之結構性霸權，
為全體國民奪回真實、透明、不被操縱的憲政民主，
並為歷史留下不容抹滅的公義見證。

《選務資訊平權改善與違憲違法之最終行政催告書
暨向假民主政黨與資訊戒嚴體制全面宣戰之歷史白皮書》
(第2頁 / 共3頁)

事實與法律理由：建構結構性「選務資訊戒嚴」之違法、違憲與犯罪確據

一、惡意利用選制剝奪知情權與實質平等權，構成違反憲法意旨之

「選務資訊戒嚴」查現行《公職人員選舉罷免法》第47條第9項之條文與實務運作，竟將選舉公報及候選人政見之法定發放時程延遲至

「投票日前二日」，且地方公職人員競選期僅短短10日。

在資訊嚴重不對等、選民無足夠時間審閱政黨與獨立候選人政見之惡劣條件下，全體國民被迫在資訊極度封閉與時間延遲之壓迫狀態下投下選票。相較於世界成熟民主國家之法治標竿——如德國（法定期70天競選期、至少投票日前21天完成家戶發放）、美國、英國、法國、日本與南韓之早鳥數位化與即時公開制度，台灣現行選務公報與政見傳遞時程嚴重落後。此種制度性延遲，實質剝奪了無財團奧援、無政黨國家補助款之基層勞動人民與獨立參選人合憲之平等競爭權，在法理上已構成嚴重侵害參政權、違反憲法第7條平等原則之「選務資訊戒嚴」。

二、違反《行政程序法》之比例原則、誠實信用原則與「裁量權收縮至零」之違法失職

依《行政程序法》第7條（比例原則）、第8條（誠實信用原則與信賴保護原則）之明文，行政機關之行為應採取對人民權益侵害最輕微之有效方法。當當代數位科技與網際網路已極度普及，貴機關明知「投票日前兩天才紙本發放」將造成人民知情權與選擇權之重大不可回復損害，卻長年怠於執行數位化推播與即時公告義務，其行政裁量權已因侵害基本人權而「收縮至零」。

貴機關之不作為，已直接構成違法失職與對獨立參選人宣傳權之不當侵害。

三、嚴重違反《公民與政治權利國際公約》（ICCPR）第25條之強制拘束力我國已將ICCPR國內法化，其第25條明確保障公民參與公共事務及享有平等知情、自由投票之權利。現行選務機關對於資訊傳遞之長年怠惰、僵化與抗拒改革，已實質違背國際人權公約之強制性規範，使台灣流於形式民主之實質獨佔。

具體法律訴求、官方時程反證、國家賠償與刑事瀆職追訴之最後通牒為此，本合法登記候選人許纘融秉持對憲法民主法治之絕對信仰、對全體人民之高度歷史責任感，以及立足基層實踐所淬鍊之嚴密學術與法理高度，向貴機關提出以下不容規避之具體強制要求：

《選務資訊平權改善與違憲違法之最終行政催告書
暨向假民主政黨與資訊戒嚴體制全面宣戰之歷史白皮書》
(第3頁/共3頁)

嚴正引用貴機關官方公告之選務日程，封死所有行政藉口：
查中央選舉委員會業已正式公告：115年地方公職人員選舉已於9月4日受理登記完畢，並將於115年10月16日前完成資格審定、10月23日進行候選人號次抽籤，最終定於115年11月28日投開票。然而，對照貴機關之官方選務時程，候選人名單與紙本公報竟遲至投票日前夕方得發放，致使競選宣傳期遭到嚴重壓縮。當國家機器早已具備成熟之數位網路架構，貴機關明知10月23日號次抽籤完成後至11月28日投票日之間，尚有長達一個多月（超過五週）之法定空檔，卻故意怠於利用此一黃金期進行數位化政見推播與資訊平權補救，任由資訊戒嚴繼續戕害民主。此種「手握現代數位工具，卻刻意選擇讓選民在資訊極度封閉下投票」之作為，已非單純行政延遲，而是明知故犯之「廢弛職務釀成民主災難之瀆職行為」。

鎖定115年10月23日號次抽籤為關鍵法理時間錨點，強制執行數位補救：懇請並要求貴機關在10月23日候選人號次抽籤程序完成之法定時間點起，立即全面啟動「數位化推播與強制補救措施」，指揮各級執行機關透過官方網路平台、社群與多元數位管道，第一時間無條件公開所有候選人之完整政見與平台，徹底打破投票前兩天才發放之落後陋習，確保全體國民與選民擁有充裕、合理之時間進行理性審閱與思辨。

法律救濟之保留、國家賠償與刑事瀆職之全面追訴預告：
本候選人嚴正強調，本件正式行政催告絕非流於形式之道德勸說，而是行使憲法賦予之防衛民主權利。若貴機關對本催告置之不理、繼續惡意以行政怠惰掩飾選務不公，本候選人將於法定期限內採取以下三路齊發之法律強制行動：

- (1) 提起行政訴訟並聲請暫時處分（假處分）：以最強悍之司法強制力導正選務重大瑕疵。
- (2) 依《國家賠償法》請求懲罰性金錢賠償：追究選務機關因資訊戒嚴造成候選人與全體國民權益受損之實質財產與非財產損害賠償責任。
- (3) 依《中華民國刑法》告發公務員瀆職與圖利罪：告發相關失職首長與承辦人員廢弛職務、圖利特定政黨壟斷，絕不容許官僚體系以行政免責作為避風港。

本候選人誓將一切違法失職之行政責任公諸於國際社會與歷史公論，全面捍衛台灣民主與法治之最後底線，讓全國人民在投票前夕能於1秒內看清真相、憑良心行使神聖投票權！

【具名發函人】

南投縣第一選區縣議員合法候選人：許纘融(Hsu Tsuan-Jung)

發函日期：中華民國115年9月9日

台灣政黨違憲違法大作弊！

「時間暴力與資訊戒嚴」之結構性犯罪全景圖

選舉公報

故意只給2天

投票日

【具名發函人】

南投縣第一選區縣議員合法候選人：許纘融(Hsu Tsuan-Jung)

發函日期：中華民國115年9月9日

《選務資訊平權改善與違憲違法之最終行政催告書

暨向假民主政黨與資訊戒嚴體制全面宣戰之歷史白皮書》

選舉公報法規明定於投票日前二日發放

（實務上往往在投票前3天至2天才送到選民手中）。

這種將政見資訊「壓底線」發放的制度，

實質剝奪了無財團奧援、無政黨補助款的人民

與獨立候選人民的平等競爭權。

這不是單純的行政怠惰，而是「結構性的選務資訊戒嚴」。

11/26：選舉公報法規明定於投票日前二日發派送達日

9/4：登記截止日

10/16：資格審定完成

2天↕

11/28：投開票日

全球民主標竿之嚴格對比：

德國標竿：投票日前至少21天發放投票通知與選舉資格文件（競選期長達70天），確保選民有充分的冷靜期與審閱空間。

美國標竿：投票前30至50天全面開啟提前投票與通訊投票，候選人政見手冊與選票同步寄到家戶。

英國、法國、日本與南韓：皆採行早鳥數位化上網、嚴格合宜的家戶投遞期（如日本公告發布即全面數位化上網並同步投遞）

絕對不允許公報在投票前夕才驚險上演、讓選民盲目投票。

「時間暴力與資訊戒嚴」之結構性犯罪全景圖

《民主倒退的結構性違憲：台灣現行選制「選務資訊戒嚴與時間暴力」之歷史指控》

《告別未開發之資訊土著狀態：台灣選務機關故意長年怠惰、剝奪人民知情權之違法失職總通牒》

《至少在 10/23 號次抽籤：向惡意延遲、製造選務資訊黑箱的結構性違憲宣戰》

選舉公報

故意只給2天

投票日

【歷史之召喚：向全體國民與不分黨派候選人之鄭重呼籲】

本白皮書與結構性全景圖之發布，絕非僅為南投第一選區單一席次之爭，

而是為全體台灣人民奪回憲法賦予之知情權與實質平等權。

在此，憲法守護者暨本候選人許纘融嚴正呼籲：

敬告全國選務主管機關：立即正視10月23日號次抽籤後之空檔，

全面啟動數位化政見推播，終結長達數十天的「選務資訊戒嚴」。

誠摯邀請全體不分黨派之候選人：民主不是政黨的禁嚮，知情權更不是財團的專利。

期盼全台灣各方候選人一同放下政黨對立，共同響應「選舉資訊即時透明」之訴求，

拒絕讓選民繼續當投票前夕才拿到紙本公報的「資訊土著」。

呼喚全體台灣公民：當您在投票前夕再次面對鋪天蓋地的宣傳時，

請想起這場打破黑箱的法律之爭。

用您神聖的選票，

在1秒鐘內看清真相，

為台灣開創真正公平、透明、沒有資訊暴力的全新民主新紀元！

【具名發函人】

南投縣第一選區縣議員合法候選人：許纘融(Hsu Tsuan-Jung)

發函日期：中華民國115年9月9日

《選務資訊平權改善與違憲違法之最終行政催告書

暨向假民主政黨與資訊戒嚴體制全面宣戰之歷史白皮書》

選舉公報法規明定於投票日前二日發放

（實務上往往在投票前3天至2天才送到選民手中）。

這種將政見資訊「壓底線」發放的制度，

實質剝奪了無財團奧援、無政黨補助款的人民

與獨立候選人民的平等競爭權。

這不是單純的行政怠惰，而是「結構性的選務資訊戒嚴」。

11/26：選舉公報法規明定於投票日前二日發放送達日

2天↕

11/28：投開票日

9/4：登記截止日

10/16：資格審定完成

